

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 31/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

สืบตำรวจโทสมชาย มีพ่วง กับพวก

จำเลย

สืบตำรวจโทสมชาย มีพ่วง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายโกเมศ บ้านชี ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา แต่พิมพ์ผิดพลาดไปหลายแห่งจึงขอแก้ไขดังนี้คือ ขอแก้ไขเลขคดีหมายเลขแดงจาก 1036/2533 เป็น 1086/2533 กับในบรรทัดที่ 16 ฎีกาแผ่นที่ 2 หน้าหลังจากคำว่า "จำเลยที่ 2" เป็น "จำเลยที่ 1" กับในบรรทัดที่ 1 ฎีกาแผ่นที่ 3 หน้าแรก จากคำว่า "จำเลยที่ 2 แกะมือ" เป็น "จำเลยที่ 1 แกะมือ" และในบรรทัดที่ 10 ฎีกาแผ่นที่ 8 หน้าแรกจากคำว่า "เสีย ภาษีในปี 2532" เป็น "เสียภาษีในปี 2531" นอกจากนั้น จำเลยทั้งสองขอเพิ่มเติมฎีกาข้อความตามที่ปรากฏในคำร้องข้อที่ 2 และข้อที่ 3 โปรดอนุญาตด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยลงชื่อรับสำเนาไว้ที่ตัวสำเนาคำร้อง (อันดับ 330)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาเห็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคสอง, 76 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกคนละ 5 ปี ของกลางริบ

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษานุญาตให้ฎีกาได้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อันดับ

288,289)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 329)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการแก้ไขผิดพลาดเล็กน้อย และที่ขอ เพิ่มเติมฎีกา นั้นก็เป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียด มิใช่ในสาระสำคัญ จึงอนุญาตให้แก้และเพิ่มเติม ฎีกาได้ตามคำร้อง ส่งสำเนาคำร้อง ให้โจทก์

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการแก้ไขผิดพลาดเล็กน้อย และที่ขอ เพิ่มเติมฎีกา นั้นก็เป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียด มิใช่ในสาระสำคัญ จึงอนุญาตให้แก้และเพิ่มเติม ฎีกาได้ตามคำร้อง ส่งสำเนาคำร้อง ให้โจทก์

(สมาน เวทวินิจ-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ